



Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga

Indonesia adalah negara hukum, dan itu berarti tata aturan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh dalam *Mengenal Hukum*. Hukum yang berlaku di Indonesia berlaku untuk setiap warga tanpa membedakan daerah, suku, agama, maupun jenis kelamin. Dan salah satu konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah setiap warga negara dianggap sudah mengetahui hukum. Mengetahui dalam arti mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga, warga masyarakat, dan warga negara. Karena itu pula, sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut, maka setiap warga diharapkan menjalankan hukum yang berlangsung secara otomatis.

Realitanya tidak semua warga negara mengetahui hukum yang berlaku. Ada beragam alasan di balik ketidaktahuan tersebut, di antaranya adalah hukum yang ada sangat beragam, banyak jumlahnya dan ditulis dengan bahasa yang tidak populer sehingga terkadang sulit dipahami. Belum lagi ada sebagian yang beranggapan bahwa mengetahui hukum itu tidak penting.

Padahal, keseharian kita terkait amat erat dengan hukum. Tiap kali keluar rumah dan menggunakan kendaraan di jalan raya, misalnya, kita terikat dengan peraturan tentang lalu lintas. Ketika

kita parkir motor atau mobil, maka sudah terkait dengan peraturan retribusi daerah. Ketika kita makan di restoran atau berbelanja di toko atau di mall, maka sebagai konsumen, ada pengaturan tentang hak-hak konsumen yang melindungi kita. Atau ketika kita membayar makanan dan belanja kita, di mana restoran, toko atau mall memberikan tagihan, di dalamnya sudah termasuk pajak. Ini berarti aktivitas belanja dan makan kita sudah terkait dengan peraturan negara tentang pajak. Demikian juga, ketika kita sendiri, saudara atau anak kita bersekolah, maka hal itu sudah terkait dengan peraturan tentang pendidikan. Nyaris mustahil ada tindakan ataupun perbuatan keseharian yang tidak diatur oleh peraturan di Indonesia. Bahkan relasi pribadi pun, misalnya relasi anak dengan orang tua, relasi suami dan istri ataupun relasi pertemanan pun diatur dengan hukum, baik yang bersandar dengan peraturan-peraturan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis seperti norma sosial atau etika.

Pada umumnya hukum mengatur tentang hak, kewajiban, sesuatu yang dianggap melanggar hukum dan cara penyelesaian jika ada hukum yang dilanggar. Hukum memiliki sifat yang berbeda-beda, ada yang bersifat memaksa, namun ada yang sifatnya melengkapi. Menurut Mertokusumo dalam *Mengenai Hukum*, Sifat dari hukum tidak selalu lengkap, dan tidak sempurna. Hukum yang berlaku terkadang menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat, dipandang sebagai hukum yang tidak mengakomodir kepentingan semua pihak, atau berat sebelah.

Walau demikian, sistem hukum di Indonesia masih menganut hukum positif, yaitu hukum yang dipegang atau dilaksanakan adalah hukum yang berlaku. Maka, suka atau tidak terhadap hukum yang ada, pengetahuan akan hukum yang ada adalah perlu demi menjaga hak dan menghindari atau mencegah diri dari melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Kondisi tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, amat penting untuk dipahami. Hal tersebut dikarenakan jika kita terlibat dari tindakan yang melanggar hukum, maka kondisi itu akan berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari; ketenangan dan ketentraman dalam diri pribadi, pasangan dan anggota keluarga lainnya. Terlibat dalam persoalan hukum juga akan menurunkan tingkat kesejahteraan dalam keluarga. Sebab, ketika seseorang

diproses secara hukum dia harus meluangkan waktu dan pikirannya untuk menghadapi proses hukum yang bisa berlangsung cukup lama. Hal ini akan berpengaruh kepada pekerjaan dan mata pencaharian dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Hukum yang Berhubungan Langsung dengan Kehidupan Keluarga

Ada beberapa peraturan yang secara langsung dan tidak langsung mengatur hubungan antara anggota di dalam keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan antara anggota keluarga lainnya, termasuk orang yang bekerja di dalam satu keluarga, yaitu pekerja rumah tangga. Selain itu, karena keluarga adalah unit terkecil masyarakat di dalam negara, maka anggota keluarga adalah anggota masyarakat dan warga negara. Sebagai warga masyarakat dan warga negara terdapat juga aturan yang mengatur hubungan antara warga masyarakat yang tinggal saling berdekatan atau di satu lokasi tertentu dan dalam berkehidupan berbangsa.

Peraturan tertulis yang mengatur secara langsung hubungan di dalam keluarga hal-hal di atas dapat ditemui di dalam:

1. Peraturan tentang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam);
2. Pengaturan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Pengaturan perlindungan anak (tertera dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

UU Perkawinan (1/1974) dan Kompilasi Hukum Islam (1989)

UU Perkawinan menjadi landasan hukum tentang bagaimana membentuk sebuah keluarga yang sah terutama di hadapan negara. UU ini menegaskan maksud dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Ikatan ini dibangun dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, UU ini meletakkan syarat-syarat untuk melakukan

perkawinan. UU ini juga membuat upaya pencegahan dan bahkan pembatalan terhadap perkawinan yang berpotensi tidak bahagia atau tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

Dalam UU ini dipaparkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga, khususnya suami dan istri, orang tua dan anak. Secara garis besar, UU ini meletakkan hak istri yang setara dengan suami dalam proses pengambilan keputusan, berinteraksi atau berurusan dengan pihak luar, pengelolaan rumah tangga, pendidikan anak-anak dan bahkan dalam penguasaan harta di dalam keluarga.

Tabel 1.
Jaminan hak perempuan/istri dan laki-laki/ suami
dalam UU No. 1 tahun 1974

Laki-laki/suami dan perempuan/istri adalah subjek hukum yang setara yang sama-sama dapat melakukan perbuatan tertentu di hadapan pihak-pihak di unit keluarga, seperti di hadapan pemerintah, penegak hukum, institusi perbankan, atau institusi ekonomi, sosial dan lainnya. Perbuatan ini disebut sebagai perbuatan hukum.
Perkawinan sah oleh Negara di hadapan pejabat berwenang dan tercatat. Hal ini ditandai dengan adanya akta nikah, yang dimiliki dan disimpan oleh masing-masing pihak (baik istri ataupun suami).
Ketentuan usia kawin yaitu 21 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan keharusan adanya izin kedua orangtua sebagai persyaratan administratif bagi perempuan yang berusia minimal 16 tahun dan bagi laki-laki minimal usia 19 tahun. Ketentuan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan kesiapan kedua calon suami-istri, baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual untuk membina keluarga yang sakinah.
Persetujuan kedua belah pihak—termasuk persetujuan calon mempelai perempuan dibutuhkan dalam melangsungkan perkawinan.

Salah satu pihak, khususnya perempuan dapat mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang tidak disetujui (paksa) atau jika ada penipuan selama proses perkawinan antara dirinya dengan suaminya. Pengajuan pembatalan perkawinan juga bisa diajukan jika suaminya menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuannya/di luar keinginannya.
Dimungkinkan membuat perjanjian perkawinan yang melindungi kepentingan kedua belah pihak. Isi dari perjanjian itu diserahkan kepada calon pengantin. Misalnya perjanjian agar perempuan tetap bisa melanjutkan sekolah atau bekerja, atau laki-laki tidak melakukan poligami. Perjanjian perkawinan ini perlu disepakati oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan, ditandatangani oleh kedua belah pihak. Lebih baik jika perjanjian perkawinan dicatatkan ke akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Keberadaan perjanjian ini harus diketahui oleh pejabat pencatat perkawinan, dan karenanya mereka dapat sebagai saksi yang mendatangi perjanjian tersebut. Perjanjian perkawinan ini harus dilampirkan sebagai lampiran buku nikah.
Hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri, baik dalam mengelola rumah tangga dan dalam mengambil suatu keputusan di dalam keluarga.
Harta benda dalam perkawinan sebagai harta bersama kecuali disebutkan berbeda dalam perjanjian perkawinan—suami istri punya hak yang sama terhadap harta tersebut
Hak istri dan suami menghentikan perkawinan jika situasi perkawinan telah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diharapkan. Bagi suami, hal ini disebut sebagai gugat talak, bagi istri disebut gugatan cerai.
Selain berhak untuk menghentikan perkawinan, kedua belah pihak juga memiliki hak untuk mempertahankan perkawinan, dengan menyampaikan penolakan terhadap gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak melalui pengadilan. Sebab, proses talak dan cerai hanya sah jika diputuskan oleh pengadilan
Hak yang setara antara perempuan/istri dan laki-laki/suami untuk memelihara dan mendidik anak. Hak ini tetap dimiliki oleh perempuan dan laki-laki selama masa perkawinan mereka dan dalam kondisi perkawinan mereka kandas di tengah jalan.

Di samping kewajiban yang disarankan oleh hukum, UU ini juga memberi keleluasaan bagi para pihak yang akan mengikatkan diri ke dalam perkawinan untuk membuat perjanjian perkawinan yang disepakati bersama dan dibuat tertulis. Perjanjian tersebut menjadi dokumen penting yang terlampir bersama akta perkawinan yang dibuat oleh pejabat pencatat perkawinan. (mengulang?)

UU Perkawinan juga menerangkan posisi anak dan keterhubungan anak dengan orangtuanya. Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Orang tua juga berkewajiban untuk memprioritaskan kepentingan anak, termasuk dalam mengelola harta ataupun dalam memenuhi hak-hak anak yang lain. Sebaliknya, anak juga berkewajiban untuk menghormati orang tua dan menjalankan apa yang dikehendaki oleh orang tua selama kehendak tersebut baik. Orang tua yang melalaikan kepentingan anak dapat dicabut hak untuk memelihara dan mendidik anaknya untuk kemudian hak tersebut diambil alih oleh negara.

Pengaturan-pengaturan yang disebutkan dalam UU Perkawinan selaras dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kompilasi dari pandangan para ulama di Indonesia tentang hukum Islam yang terkait dengan perkawinan.

Penting untuk diperhatikan bahwa peraturan ini hanya berlaku bagi mereka yang mencatatkan perkawinan secara sah atau nikah secara sah menurut negara. Jika perkawinan tidak dicatatkan, maka segala hak dan kewajiban suami atau istri bersifat tidak mengikat. Artinya suami atau istri tidak memiliki ikatan apapun secara hukum kepada pasangannya. Oleh karena itu, mencatatkan perkawinan menjadi penting sebagai pengakuan bahwa perkawinan itu sah secara negara. Perkawinan yang sah dan dicatatkan dapat dibuktikan dengan adanya Akta Perkawinan atau Buku Nikah.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rumah tangga yang rukun, damai, bahagia dan tenteram adalah harapan dari semua yang mengarungi bahtera rumah tangga. Kerukunan dan kedamaian ini patut diupayakan sekuat tenaga

dan kemudian dipertahankan sepanjang kehidupan berkeluarga. Sayangnya, dari pengalaman banyak rumah tangga, potensi tindak kekerasan—terutama terhadap istri dan/atau anak—selalu ada. Potensi ini menjadi semakin besar dalam rumah tangga di mana dominasi suami amat besar atau dengan kata lain terjadi hubungan yang tidak setara antara suami dan istri (Munti, 2008).

Terkadang pasangan suami istri tidak merasakan atau tidak menganggap bahwa tindakan mereka adalah bentuk kekerasan. Hal ini karena pemahaman umum bahwa kekerasan adalah sesuatu yang bersifat fisik saja. Ungkapan sehari-hari yang menyudutkan salah satu pasangan jarang dianggap sebagai bentuk kekerasan. Anggapan yang sama juga terjadi dalam hubungan seksual suami istri yang mewujudkan dalam pemaksaan kehendak suami untuk melakukan hubungan seksual tanpa mengindahkan suasana psikologis dan psikis sang istri. Lebih jauh lagi, pemaksaan tersebut seringkali diikuti dengan ancaman seperti dicerai atau disebut sebagai istri yang tidak baik dan lain sebagainya.

Dalam kasus lain dari tindakan yang seringkali dianggap bukan bentuk kekerasan adalah membuat seseorang tidak dapat melakukan apa yang ingin dilakukan, misalnya, melarang istri bergaul dengan temannya, tidak boleh beraktivitas di luar rumah, ataupun memaksa istri berhenti bekerja. Dan alasan yang sering dipergunakan karena suami adalah kepala keluarga yang harus ditaati (Eddyono, 2005 #179). Pemahaman seperti ini banyak ditemui di masyarakat kita dan lebih parah lagi, pemahaman tadi seringkali diikuti dengan pemahaman diperbolehkannya suami “mendidik” sang istri yang tidak taat dengan memukul atau sanksi fisik lainnya.

Untuk merespon berbagai persoalan di atas, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU PKDRT, disahkan. Dalam UU ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga didefinisikan perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, seksual, psikologis dan termasuk juga penderitaan karena penelantaran rumah tangga yang dilakukan salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya, khususnya kepada perempuan. Maka, seluruh perbuatan yang dipaparkan sebelum ini masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan UU PKDRT, bentuk-bentuk KDRT meliputi;

1. kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasa sakit, jatuh sakit, atau luka yang berat.
2. kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang menimbulkan orang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, merasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk melakukan sesuatu, atau sampai pada penderitaan psikis yang berat.
3. kekerasan seksual, yaitu meliputi dua hal, pertama, pemaksaan hubungan seksual kepada seseorang yang tinggal di dalam rumah tangga, baik terhadap istri, atau anggota keluarga lain, termasuk mereka yang bekerja di dalam rumah tersebut (pekerja rumah tangga). Kedua, pemaksaan hubungan seksual kepada seseorang di dalam keluarga atau rumah tangga yang tujuannya untuk mencari keuntungan ekonomi.
4. penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan menelantarkan anggota keluarga, padahal orang yang menelantarkan memiliki kewajiban atau kesepakatan untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan anggota keluarga tersebut. Penelantaran ini juga mencakup perbuatan yang membuat seseorang tergantung secara ekonomi. Ini termasuk, membatasi/ melarang orang untuk tidak bekerja. Tindakan-tindakan ini ada hubungannya untuk membuat anggota keluarga tergantung dan berada di bawah kendalinya.

Kemudian, apa yang harus dilakukan jika anda, atau salah satu keluarga, baik keluarga inti atau keluarga besar, mengalami KDRT?

Di setiap provinsi telah ada lembaga penyedia layanan untuk korban kekerasan. lembaga-lembaga ini secara khusus ditugaskan untuk menangani korban termasuk KDRT. Lembaga ini meliputi lembaga pemerintah atau yang didirikan oleh masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga keagamaan seperti Aisyah, dan Fatayat NU, atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Lembaga pelayanan korban yang dimaksud dapat berbentuk:

1. Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
2. Lembaga Bantuan Hukum yang umum.
3. Lembaga Bantuan Hukum yang khusus untuk perempuan

- seperti LBH APIK,
4. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di rumah-rumah sakit umum tingkat propinsi,
 5. Lembaga konseling.

Seseorang yang menjadi korban memiliki hak-hak untuk dibantu agar ia dilindungi dari kekerasan yang berkelanjutan. Bantuan yang dimaksud misalnya layanan konseling untuk berkeluh kesah, informasi dan pendampingan hukum dan penanganan medis.

UU ini mengatur perbuatan KDRT sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman penjara. Beratnya ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku KDRT hendaknya mendorong dan memicu kesadaran bahwa kekerasan dalam keluarga harus dihindari. Salah satu caranya adalah menyadari bahwa setiap anggota keluarga adalah orang yang patut dihargai dan disayangi. Cara lainnya adalah dengan membangun komunikasi yang efektif sehingga dapat berguna ketika ada terjadi konflik dalam keluarga di kemudian hari.

UU tentang Perlindungan Anak

Pada umumnya keberadaan anak-anak sangat diharapkan oleh setiap keluarga. Karena itu, anak-anak perlu dihargai dan dilindungi. Hanya saja, seringkali orang tua memperlakukan anak secara tidak tepat. Anak dianggap seseorang yang tidak mengerti apa pun dan harus mengikuti kemauan orang tua. Ada pula orang tua yang cenderung tidak mendengar keinginan anaknya. Ditambah lagi, masih ada pandangan umum bahwa jika anak memiliki pendapat dan kehendak yang berbeda dengan yang dimiliki orang tua, maka sikap tersebut dianggap sebagai bentuk perlawanan. Sehingga, dalam kondisi ini, orang tua terkadang meningkatkan pemaksaan atas anak-anak untuk mengikuti kemauan orang tua, termasuk dengan cara memberikan hukuman fisik dengan dalih mendidik.

Definisi anak menurut UU Perlindungan Anak

Anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan termasuk anak di dalam kandungan seorang ibu.

Selain itu, tidak semua anak dilahirkan dengan kondisi fisik yang sempurna. Ada pula kemungkinan anak dilahirkan dalam kondisi fisik dan psikis yang berbeda atau disebut penyandang disabilitas. Kadang, anak-anak disabilitas ini dianggap sebagai pembawa sial, kutukan, atau beban orang tua dan lingkungannya. Mereka diperlakukan berbeda, tidak disekolahkan, dan tidak dirawat sebagaimana anak lainnya. Bahkan, tak jarang anak-anak seperti ini ditelantarkan dan dieksploitasi untuk mendapatkan uang bagi anggota keluarga lainnya.

Penting untuk diperhatikan bahwa perbuatan di atas tidak diperbolehkan oleh Undang-undang Perlindungan Anak. Malah, perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk kekerasan, dan orang yang melakukan tindak kekerasan (termasuk orang tua) akan mendapatkan sanksi. Oleh karena itu, para orang tua seharusnya mengetahui dan memahami kewajiban mereka terhadap anak dan bagaimana menjalankan kewajiban tersebut. Hal tersebut menjadi semakin penting agar tidak terjerumus dalam tindakan yang ternyata masuk kategori melanggar hukum karena melakukan kekerasan terhadap anak sendiri. Semua hal yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungan terhadap mereka ini yang dicakup oleh UU Perlindungan Anak.

UU Perlindungan menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Termasuk juga perlindungan bagi anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Tabel 2.
Hak-hak Anak

Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (Pasal 4)
Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
Hak memiliki nama untuk identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
Hak untuk beribadah menurut agamanya (pasal 6)
Hak untuk berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dan dalam bimbingan orang tua (pasal 6)
Hak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 7 ayat (1))
Anak-anak terlantar berhak diasuh dan diangkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (pasal 7 ayat 2).
Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8)
Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi, tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya Hak ini meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas dan anak-anak yang memiliki keunggulan (Pasal 9 ayat 1).
Hak menyampaikan pendapat dan didengarkan pendapatnya (pasal 10)
Hak menerima, mencari dan memerikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya (Pasal 10)

Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

Hak mendapat perlindungan (Pasal 13) dari:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi ekonomi atau seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

Hak mendapat perlindungan (pasal 15) dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. pelibatan dalam peperangan

Berhak untuk mendapatkan bantuan hukum ketika menjadi korban atau pelaku tindak pidana

Pemenuhan hak-hak di atas menjadi kewajiban dan tanggung jawab utama orang tua. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut meliputi:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anaknya.
- b. Pengasuhan yang disesuaikan dengan kemampuan, bakat dan minat anak-anak.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada anak-anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Jika orang tua tidak dapat dan mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka Negara, diwakili oleh pemerintah (nasional dan daerah) berkewajiban untuk mengambil alih.

Informasi dan Peraturan-peraturan yang Bermanfaat bagi Kehidupan Keluarga

Peraturan Terkait dengan Dokumen, Pencatatan dan Administrasi Kependudukan.

Kehidupan berkeluarga selalu diwarnai dengan berbagai peristiwa sehari-hari. Peristiwa ini bisa peristiwa yang menggembirakan seperti kelahiran atau yang menyedihkan seperti kematian dan seterusnya. Peristiwa sehari-hari di dalam kehidupan berkeluarga dapat disebut sebagai peristiwa hukum. Sebab, hampir semua peristiwa di dalam keluarga memiliki hubungan dengan lembaga-lembaga di luar keluarga, baik pemerintahan atau swasta.

Saat membeli tanah dan rumah, misalnya, transaksi jual beli tersebut perlu dihadapkan dan dicatatkan di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris yang berada di setiap kabupaten. Contoh lainnya adalah kematian anggota keluarga yang perlu diketahui oleh pemerintah daerah setempat dan perlu surat kematian. Laporan dan surat tersebut penting untuk mengurus segala urusan yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal, seperti, pembayaran hutang, penutupan rekening bank atau pembagian warisan yang ditinggalkan anggota keluarga.

Dan sebagai peristiwa hukum maka segala peristiwa tersebut perlu didokumentasikan. Pendokumentasian baik berupa surat-surat, foto atau keterangan tentang terjadinya peristiwa tersebut sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Negara. Dengan adanya pencatatan, maka lembaga yang berwenang dapat mengeluarkan dokumen dan surat yang sah, yang dapat dipergunakan sesuai peruntukannya.

Tabel 3.
Dokumen-Dokumen Penting Keluarga

No	Jenis dokumen	Keterangan
1.	Kartu Keluarga	Kartu identitas keluarga yang berisi data anggota keluarga, meliputi: nama, susunan dan hubungan di dalam keluarga dan identitas lainnya. Kartu keluarga menjadi dasar diperolehnya identitas lainnya, seperti KTP, Surat Ijin Mengemudi (SIM), atau asuransi-asuransi kesehatan.
2.	Kartu Tanda Penduduk	Kartu identitas yang berlaku secara nasional. KTP Wajib dimiliki oleh setiap orang yang telah berusia 17 tahun. KTP merupakan kartu yang dibutuhkan untuk pengurusan berbagai dokumen lainnya.
3.	Pasport	Kartu identitas yang berlaku jika seseorang hendak keluar negeri, seperti naik haji, bekerja sebagai TKI, atau kunjungan singkat ke negara lainnya. Pasport dibutuhkan meskipun kita pergi ke negara perbatasan, yang dekat dengan tempat tinggal kita. Pasport ada jangka waktunya, dan harus diperbaharui
4.	Buku Nikah/Akta Perkawinan	Akta yang diperoleh oleh suami istri setelah mencatatkan perkawinan melalui prosedur yang sesuai dengan hukum. Buku Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan. Buku Nikah ada dua rangkap, satu untuk istri dan satu untuk suami. Jika perkawinan tidak dilalui proses yang benar, maka perkawinan tidak dicatatkan. Jika tidak dicatatkan, maka tidak ada akta nikah. Jika akta nikah tidak ada, maka secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. CATATKANLAH PERKAWINAN ANDA DAN SIMPANLAH BUKU NIKAH ANDA

5.	Akta Kelahiran	Catatan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang kelahiran seseorang. Akta kelahiran menjadi penting untuk membuktikan usia seseorang dan siapa orang tua biologis seseorang. Akta kelahiran sangat dibutuhkan dalam hal mengakses pendidikan anak-anak dan pelayanan sosial lainnya.
6.	Slip gaji suami/istri	Slip gaji adalah berupa selembaar keterangan tentang berapa jumlah uang pendapatan yang diterima oleh seseorang yang bekerja. Slip gaji biasanya dikeluarkan oleh bendahara kantor setiap kali seseorang menerima gaji bulanan. Suami dan istri perlu saling menginformasikan slip gaji masing-masing dan memfotokopinya. Slip gaji ini berguna untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan keluarga, berapa pendapatan total setiap keluarga, baik dari suami dan istri. Informasi ini penting untuk keperluan mengakses program pemerintah seperti bantuan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, informasi ini juga perlu dalam pengajuan kredit untuk rumah, atau kendaraan.
7.	Kartu Nomor Tanda Wajib Pajak (NPWP)	NPWP sudah sangat lazim dimiliki oleh seseorang, terutama jika seseorang bekerja di sebuah perusahaan ataupun menjalankan bisnis atau pendapatan lainnya. Hampir setiap urusan yang terkait dengan pemerintah dan bisnis selalu membutuhkan NPWP. Suami atau istri dapat memiliki NPWP yang sama atau berbeda, tergantung kebutuhan. Bagi yang memiliki NPWP perlu melaporkan pendapatan dan jumlah kekayaannya setiap tahun di kantor pajak. Untuk membangun keterbukaan di dalam keluarga pelaporan ini perlu diketahui dan dokumennya perlu disimpan termasuk oleh pasangannya.

8.	Kartu Asuransi Kesehatan dan lainnya termasuk BPJS	Kartu yang menunjukkan keikutsertaan dan karenanya hak mendapatkan pelayanan kesehatan di bawah pengelolaan badan asuransi. Salah satu asuransi yang paling dapat diakses adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang perlu dimiliki oleh setiap keluarga. Keikutsertaan BPJS perlu dibuktikan dengan kartu BPJS yang harus dipegang oleh yang tertera namanya. Untuk anak-anak, kartu BPJS perlu disimpan di tempat yang mudah diakses oleh kedua orang tua, dan pihak lain yang selama ini mengasuh anak-anak.
9.	Buku tabungan	Setiap orang, baik laki-laki/suami atau perempuan/istri dapat membuka rekening di bank. Membuka rekening di bank berguna untuk menyimpan uang, menerima uang gaji, menerima bantuan sosial seperti bantuan pendidikan atau melakukan pembayaran-pembayaran secara online lainnya. Membuka rekening bank adalah hal yang biasa. Bahkan ada yang memiliki rekening bank lebih dari satu di bank yang berbeda atau pun bank yang sama. Suami dan istri dapat membuka rekening bank yang berbeda. Namun, sangat disarankan bahwa pembukaan rekening diketahui oleh pasangan masing-masing. Oleh karena itu ada baiknya memfotokopi buku bank masing-masing pasangan. Sebab, meski nama di dalam rekening adalah nama salah satu pihak, dalam UU Perkawinan disebutkan itu adalah bagian dari harta bersama. Hal ini khususnya jika rekening itu dibuka di dalam perkawinan, atau uang yang ditempatkan di rekening adalah uang hasil usaha selama mereka menikah.

10.	Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	STNK merupakan surat yang menginformasikan kendaraan yang kita gunakan. STNK perlu disimpan dan dibawa ketika kita membawa kendaraan, baik mobil atau motor. Sementara BPKB adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB perlu disimpan sebaik-baiknya. Sebab, BPKB diperlukan setiap membayar pajak tahunan. Selain itu, jika motor atau mobil dibeli selama masa perkawinan maka motor atau mobil itu adalah harta bersama. Walaupun di dalam BPKB adalah nama suami atau istri namun, itu menjadi milik keluarga.
11.	Ijazah dan sertifikat kelulusan sekolah formal (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi) dan non formal (kursus-kursus)	Ijazah dan sertifikat kelulusan pendidikan formal dan non formal sangat penting untuk mencari kerja, atau mendapatkan posisi tertentu secara sosial dan politik. Ijazah dan sertifikat ini harus difotokopi dan dilegalisir sesuai dengan kebutuhan. Jangan pernah memberikan ijazah dan sertifikat kepada pihak lain. Jika pun harus diberikan, maka pemberian ini harus disertai dengan surat tanda terima dan penjelasan mengapa ijazah diberikan kepada pihak lain.

Dokumen-dokumen di atas tidak saja disimpan tapi perlu digandakan dan jika memungkinkan salinan tersebut dilegalisir (di bawa ke kantor pos atau instansi yang mengeluarkan untuk disebutkan bahwa fotokopi itu adalah sesuai dengan dokumen asli). Legalisir tersebut disimpan terpisah dengan dokumen. Hal ini menjaga segala kemungkinan terhadap hilangnya dokumen tersebut.

Contoh Penyimpanan Dokumen Penting

Seseorang yang membeli motor secara kredit, maka orang tersebut perlu mencatat berapa jumlah kreditnya, dan jumlah kredit yang sudah dibayarkan. Kuitansi pembayaran cicilan perlu disimpan sebagai bukti telah membayar kredit. Setelah kredit lunas, maka surat kendaraan bermotor perlu difotokopi, disimpan secara baik. Suami dan isteri perlu tahu tentang adanya kredit tersebut dan karenanya menyimpan foto kopi STNK dan kuitansi-kuitansinya. Sebab, dokumen itu pertanda suami dan isteri memiliki harta bersama atau harta milik keluarga mereka.

Seluruh peristiwa hukum patut diketahui bersama oleh suami dan istri. Karenanya dokumen pun disimpan bersama. Jika disimpan oleh salah satu pihak, maka pihak lain perlu menyimpan foto kopi yang dilegalisir. Hal ini penting untuk menjaga agar salah satu pihak tidak menggunakan dokumen tersebut tanda sepengetahuan pihak lainnya.

Selain itu, keberadaan dokumen-dokumen identitas diri dan keluarga seperti KTP, KK, Akta Kelahiran menjadi prasyarat utama untuk mengakses pelayanan dan program pemerintah sebagaimana dibahas berikutnya. Tanpa dokumen-dokumen tersebut, maka kita bisa kehilangan hak sebagai warga negara.

Peraturan terkait dengan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan lainnya.

Keluarga adalah unit masyarakat terkecil di dalam negara. Di dalam keluarga meliputi anggota-anggota keluarga yang memiliki berbagai kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan keluarga. Kebutuhan yang sangat mendasar dalam keluarga adalah seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Bagaimana akses layanan

pemerintah ini dapat dinikmati sangat tergantung dengan berbagai kondisi sosial dan ekonomi di setiap keluarga.

Ada program-program yang dilancarkan pemerintah khusus untuk seluruh masyarakat dan ada pula yang khusus untuk masyarakat miskin. Program-program yang dapat diakses seluruh keluarga misalnya program kesehatan dan pendidikan.

a. Program Kesehatan

UU No 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan ditujukan untuk perorangan dan keluarga. Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan sejak anggota keluarga di dalam kandungan hingga usia lanjut dan meliputi kesehatan fisik dan psikis, baik terhadap gangguan kesehatan atau penyakit (termasuk penyakit menular). Lingkup kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan yang menyeluruh, di rumah, lingkungan, dan meliputi tempat kerja.

Pelayanan kesehatan tersebut disediakan oleh pemerintah melalui puskesmas (puskesmas pembantu) dan Rumah Sakit.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian dan penyelenggaraan pelayanan khusus:

- Keluarga berencana (KB). Pelayanan ini bertujuan untuk mengatur kehamilan bagi pasangan usia subur yang dirasa penting demi membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Dengan membantu pengaturan tersebut, pasangan suami istri dapat menentukan waktu yang pas agar keluarga siap dengan keberadaan anak yang dilahirkan. Pelayanan ini dapat ditemukan di setiap pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) atau puskesmas pembantu
- Bayi dan Balita. Indonesia termasuk negara dengan angka kematian bayi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan khusus terhadap bayi dan balita. Pelayanan tersebut berupa imunisasi, penguatan gizi, pengawasan kesehatan yang dilakukan melalui Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) yang ada di setiap desa atau Puskesmas. Jika Anda memiliki anak bayi di bawah lima tahun, pastikan bahwa

anak Anda terdaftar di Posyandu setempat.

- Remaja khususnya remaja perempuan. Anak remaja berhak atas informasi dan edukasi serta layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi remaja sesuai dengan masalah dan kebutuhan mereka. Informasi dan edukasi ini dimaksudkan agar mereka terbebas dari berbagai gangguan kesehatan dan penyakit yang dapat menghambat pengembangan potensi mereka.

Selain itu, anak usia sekolah dan remaja berhak mendapatkan pendidikan kesehatan melalui sekolah dan madrasah maupun luar sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan hidup anak sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal. Pemberian informasi, pendidikan dan kesehatan ini juga mempersiapkan anak-anak remaja tumbuh menjadi dewasa yang sehat dan berkualitas.

- Perempuan hamil dan menyusui. Perempuan yang sedang hamil dan menyusui perlu diperhatikan gizi dan kesehatannya. Perempuan hamil rentan dan beresiko keguguran, kehilangan bayi ketika melahirkan atau bahkan meninggal. Gizi yang cukup dan kontrol terhadap kesehatan dan kondisi kehamilan merupakan langkah amat penting agar kondisi kesehatan ibu dan bayi terus stabil dan bebas dari sakit dan gangguan yang dapat berpengaruh terhadap proses kehamilan dan kelahiran.

Selain itu, gizi dan kesehatan yang prima juga dibutuhkan untuk dapat menyusui bayi. Gizi dan kesehatan yang buruk dapat berakibat bayi yang menyusui juga menderita kekurangan gizi dan bahkan terkena penyakit yang ditularkan oleh ibunya.

Berkaitan dengan pemberian ASI yang kerap menjadi kendala bagi perempuan yang bekerja, UU Kesehatan dan UU ketenagakerjaan telah mengatur kewajiban perusahaan untuk menyediakan fasilitas berupa penyediaan ruang untuk menyusui dan memerah ASI serta tempat penyimpanan ASI.

Saat ini pemerintah menyediakan program jaminan kesehatan melalui kewajiban warga untuk ikut serta dalam jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS). Keikutsertaan ini ditandai dengan pembayaran iuran secara bulanan atau tahunan. Bagi pekerja baik laki-laki atau perempuan, keikutsertaan ini dapat dilakukan melalui perusahaan tempat mereka bekerja karena keikutsertaan BPJS menjadi hak yang harus ditanggung atau disediakan oleh perusahaan atau pemberi kerja termasuk majikan.

Bagi masyarakat yang tidak mampu, maka dapat mendaftar untuk ikut dalam program Kartu Sehat secara gratis.

b. Program Pendidikan Nasional

Saat ini pendidikan menjadi salah satu tiang kemandirian dan kesejahteraan. Bukan hanya kemandirian dan kesejahteraan diri saja, tapi juga keluarga, keturunan, dan akhirnya negara. Karena itu, akses kepada pendidikan yang baik dan merata menjadi sebuah program berkelanjutan dan terus digalakkan dari waktu ke waktu.

Menurut UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Proses ini dilakukan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Bagi setiap orang tua, pendidikan untuk anak—khususnya pendidikan dasar hingga menengah—merupakan kewajiban. Terlebih lagi dengan program pendidikan dasar gratis yang sudah dimulai sejak lama, maka akses ke pendidikan dasar 9 tahun menjadi lebih terbuka untuk semua lapisan masyarakat, baik yang sejahtera maupun yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Program pendidikan gratis ini juga berlaku bagi para siswa yang berkebutuhan khusus. Bagi orang tua yang memerlukannya, dipersilahkan menghubungi dinas pendidikan setempat.

Peraturan-peraturan yang Berdampak pada Kehidupan Keluarga

Ada pula peraturan lainnya yang dapat mempengaruhi hubungan dan kehidupan di dalam keluarga. Di antaranya adalah

peraturan yang berkaitan dengan tindakan yang dianggap sebagai tindakan pelanggaran hukum berat atau menjadi korban dari tindakan tersebut. Termasuk di antara tindakan atau perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan serius adalah:

1. Memperdagangkan atau mengeksploitasi orang atau menjadi korban perdagangan sebagaimana disebutkan dalam UU No 1 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO/perdagangan orang).

Perdagangan orang cukup marak terjadi di Indonesia. Korbannya sebagian besar adalah perempuan dan anak. Mereka dieksploitasi secara seksual untuk kepentingan komersial pihak yang terlibat melakukan perdagangan (Hamim & Agustinanto, 2006). Dari banyak kasus, proses perekrutan korban perdagangan orang beragam macam, ada yang diculik, ada pula yang diiming-imingi sesuatu. Rentang korbannya mulai dari anak SMP hingga mahasiswa. Mereka yang bernasib malang tersebut sangat sulit keluar dan pulang ke rumah karena kejahatan bersifat transnasional. Artinya, kejahatan semacam ini melibatkan sindikat-sindikatan yang sangat rapi dan terorganisir. Karena itu, banyak orang tua atau keluarga tidak mengetahui atau menyadari jika anak mereka telah menjadi korban perdagangan manusia. Tapi, berlawanan dengan kondisi ini, ada juga orang tua atau anggota keluarga malah terlibat dalam perdagangan orang, bahkan memanfaatkan anaknya untuk kepentingan ekonomi.

Perbuatan yang dapat diancam sebagai perdagangan orang antara lain:

- a. pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi;
- b. pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi;
- c. memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia atau mengeluarkan orang ke luar negeri dengan maksud untuk dieksploitasi di Indonesia atau di negara lain;
- d. penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang;

- e. menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- f. memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- g. membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:
 - 1) memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
 - 2) menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
 - 3) menyembunyikan pelaku; atau
 - 4) menyembunyikan informasi keberadaan pelaku

Table 4.

Beberapa istilah penting di dalam UU Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah tindakan yang terdiri dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, atau penipuan. Perbuatan tersebut meliputi juga penyalahgunaan kekuasaan terhadap mereka yang memiliki posisi rentan. Termasuk juga penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga orang yang memegang kendali terhadap seseorang yang diperdagangkan setuju dengan adanya perbuatan tersebut. Kegiatan ini baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar Negara. Tujuan dari seluruh perbuatan ini adalah untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi. Eksploitasi juga termasuk perbuatan memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara illegal atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil

Eksplorasi seksual adalah pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk kegiatan pelacuran dan percabulan.

2. Melakukan korupsi atau mengambil keuntungan secara pribadi atau untuk orang lain dengan menggunakan kekuasaan atau dengan menabrak aturan seperti tertera dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi menjadi musuh bersama karena bukan hanya berpotensi merugikan negara atau perusahaan tapi juga berdampak kepada kehidupan keluarga. Hal tersebut dapat dilihat dari mereka yang terpidana kasus korupsi dan meringkuk di balik jeruji, maka keluarganya menjadi sasaran ejekan orang lain, kondisi psikologis anggota keluarganya terganggu dan lain sebagainya.

Perbuatan yang dikategorikan korupsi antara lain meliputi seseorang yang memiliki status pegawai negeri atau punya posisi atau jabatan melakukan:

- a. perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (perusahaan) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau pejabat lainnya karena orang tersebut memiliki kekuasaan atau wewenang karena jabatan atau kedudukannya. Hal ini juga dilakukan dengan maksud seseorang melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.
- d. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang

dikuasai karena jabatannya

- e. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut
 - f. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut
3. Keterlibatan dengan Narkoba, baik sebagai pengguna atau menjadikan Narkoba sebagai bisnis sebagaimana tertera dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba sendiri adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat atau obat ini dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman (buatan).

Perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum adalah meliputi;

- a. Menanam atau memelihara tanaman narkotika
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tanaman atau bukan tanaman
- c. Mengangkut, mengemas, menjual atau mengedarkan
- d. memproduksi, mengekspor, mengimpor atau menyalurkan
- e. Menawarkan untuk menjual, dijual, membeli, menjadi perantara, atau menukarkan
- f. Menggunakan atau memberikan kepada orang lain

Termasuk juga dalam kategori di atas: bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk memproduksi narkotika (precursor narkotika).

Hukuman bagi mereka yang menggunakan, apalagi yang mengedarkan sangat berat dan lama. Namun, walaupun tidak mendapat hukuman penjara, seseorang yang menggunakan NARKOBA akan menimbulkan masalah besar. Mereka yang menggunakan NARKOBA akan menimbulkan gelombang masalah bagi diri dan keluarga. Masalah yang berpotensi

muncul mulai dari pemborosan uang hingga tindak pidana demi pemenuhan kebutuhannya terhadap barang haram tersebut.

4. Keikutsertaan dalam kegiatan terkait dengan terorisme, diatur di dalam UU No 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, pikiran, berorganisasi dan melakukan kegiatan politik. Hal ini diatur di dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945. Walaupun demikian, hak tersebut dibatasi oleh Hukum Pidana Indonesia dititik selama tidak merusak tatanan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.

Penegasan ini menjadi penting karena saat ini semakin banyak upaya untuk menghancurkan negara atau mengubah dasar negara dengan menghalalkan berbagai cara. Salah satu cara tersebut adalah melalui kekerasan yang biasa dikenal dengan makar dan terorisme. Terorisme sendiri merupakan kejahatan lintas negara, terorganisir dengan rapi dan memiliki jaringan yang luas. Termasuk dalam kategori terorisme adalah:

- a. kesengajaan menggunakan kekerasan termasuk ancaman kekerasan untuk menimbulkan rasa teror/takut atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Tindakan ini dilakukan dengan cara merampas kemerdekaan, menghilangkan nyawa, merusak harta benda pribadi atau fasilitas publik, tempat vital, atau lingkungan hidup. Termasuk pula dalam tindakan ini adalah tindakan mengganggu transportasi udara.
- b. Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia sesuatu yang berbahaya seperti senjata api, amunisi, atau bahan peledak lainnya.
- c. Menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi,

mikroorganisme, atau radioaktif untuk menyebabkan suasana teror atau ketakutan yang meluas. Termasuk juga didalamnya menimbulkan korban bersifat massal, kesehatan, kekacauan, terhadap kehidupan, kemanan, termasuk fasilitas publik dan vital lainnya.

d. Mengumpulkan dana bagi kegiatan terorisme.

Mereka yang diancam dengan tindak terorisme adalah semua orang yang terlibat, seperti pelaku, pemberi perintah, dan penggerak tindakan tersebut. Ancaman hukuman bagi pelaku terorisme amat berat dan proses hukum yang melingkupinya jauh berbeda dengan hukum pidana biasa.

Realitas yang ada adalah banyak orang tua atau pasangan yang tidak menyadari keterlibatan dirinya atau keluarga dalam kegiatan semacam ini. Hal ini dikarenakan para teroris menggunakan beragam cara untuk merekrut. Yang kerap ditemukan adalah perekrutan dengan menggunakan kegiatan sosial keagamaan di berbagai tempat seperti majelis taklim, kampus, sekolah, tempat kerja dan lain sebagainya. Sekarang, perekrutan tersebut diperluas dengan menggunakan berbagai media sosial dan komunikasi internet seperti facebook, path, twitter, tumblr, snapchat, whatsapp dan lain sebagainya.

Perekrutan jaringan terorisme juga amat jarang menggunakan kekerasan dan paksaan. Biasanya mereka akan menggiring calon potensial, didoktrin dari mulai yang sederhana sampai akhirnya berubah menjadi lebih radikal padangannya, baik terhadap negara maupun terhadap keluarga dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, suami-istri atau orang tua patut curiga jika ada anggota keluarga yang berubah perilaku dan sikapnya serta mulai menutupi aktivitasnya. Kewaspadaan ini perlu untuk menjaga pasangan dan keluarga dari organisasi yang menebar teror.

Keterlibatan terhadap jenis-jenis kejahatan di atas dapat memporandakan kehidupan berumah tangga, memengaruhi kebahagiaan dan ketentraman setiap anggota keluarga di dalam rumah tangga, dan bahkan kesejahteraan keluarga.

Apa yang perlu dilakukan untuk mencegah agar anggota keluarga tidak terlibat dalam perbuatan di atas? Bagaimana jika anggota

keluarga telah terlibat dalam kegiatan tersebut?

Salah satu bentuk pencegahan adalah dengan memberikan pengetahuan yang cukup tentang hukum yang berlaku untuk kemudian menjadikannya sebagai pagar diri dari perbuatan melanggar hukum. Bagi mereka yang terlanjur melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka baik dirinya atau keluarga harus memahami bahwa setiap orang berhak diperlakukan secara adil dalam proses hukum yang ada. Setiap orang berhak membela diri dan untuk itu berhak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur di dalam UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum melalui organisasi bantuan hukum yang ada di setiap daerah.